

BASE COMPLETA
DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO

M05

ATOS, TERMOS, PRAZOS, CUSTAS E COMUNICAÇÃO PROCESSUAL

RESUMO ESTRATÉGICO + 5 QUESTÕES

Fonte-base validada
F06 - Gustavo Deitos - 83 páginas

Material reorganizado a partir do conteúdo já validado nesta conversa. Sem atualização jurídica externa silenciosa.

OUTUBRO 2026 | OFFLINE | NÃO PUBLICADO

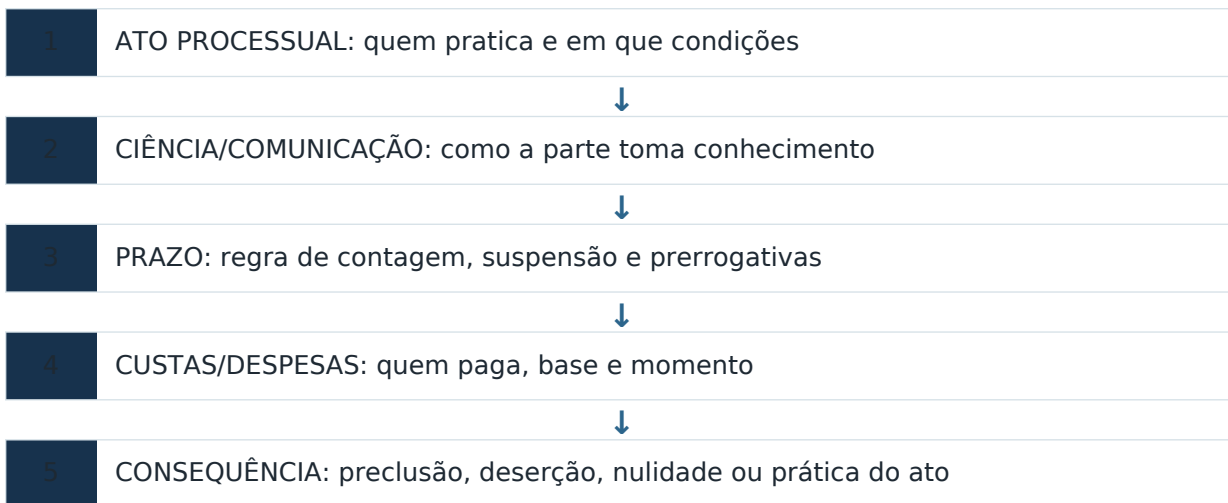
1. O QUE VOCÊ PRECISA SABER

O M5 organiza quatro eixos que aparecem juntos em prova: como o ato é praticado, quando o prazo começa e termina, quem suporta custas/despesas e como a comunicação processual produz ciência. A lógica mais segura é sempre identificar o ato, a forma de ciência, o prazo aplicável, eventual prerrogativa e a consequência do descumprimento.

REGRA DE LEITURA

Não trate os números isoladamente. Em prova, 48 horas, 5 dias, 10 dias corridos e 20 dias aparecem em contextos diferentes. O acerto depende de ligar cada número à sua função.

2. MAPA MENTAL



3. TEORIA ESSENCIAL

3.1 Atos e termos processuais

Conceito-chave. Atos processuais são manifestações de vontade com efeitos no processo, praticadas por partes, juiz, auxiliares ou terceiros intervenientes. A fonte trata o termo como formalização/documentação da atividade processual, sem construir uma teoria autônoma além disso.

REGRA

Art. 770: atos em dias úteis, das 6h às 20h. A publicidade é a regra, mas pode haver restrição por interesse social. Penhora em domingo ou feriado depende de autorização expressa.

NÃO CONFUNDA

Prática eletrônica fora da faixa horária não foi tratada pela F06 como nulidade automática. O aprofundamento do PJe pertence ao M6.

3.2 Prazos: o núcleo que mais cai

Regra: prazos em dias úteis, exclui-se o dia do começo e inclui-se o do vencimento. Suspensão congela e depois retoma; interrupção faz a contagem recomeçar.

Princípios: utilidade, continuidade, inalterabilidade, peremptoriedade e preclusão. Classificações: legal/judicial; dilatório/peremptório; próprio/impróprio; comum/particular; atuação/espera.

SUSPENSÃO ANUAL

20/12 a 20/01, inclusive: suspensão dos prazos; não se realizam audiências nem sessões de julgamento. A fonte menciona 20/12 a 06/01 como recesso. Não confundir os institutos.

DEJT

Disponibilização -> primeiro dia útil seguinte = publicação -> primeiro dia útil seguinte à publicação = início da contagem.

3.3 Prazos diferenciados

A F06 trabalha, para os entes públicos abrangidos, intervalo de 20 dias na hipótese derivada do art. 841 e prazo recursal em dobro. Exemplos: RO 8 -> 16 e ED 5 -> 10. MPT e Defensoria aparecem com prerrogativas próprias de prazo/intimação nos limites reproduzidos.

PEGADINHA

OJ 310/SDI-1: a dobra do CPC por litisconsortes com advogados diferentes não se aplica ao processo do trabalho. Empresas estatais também não recebem automaticamente as prerrogativas da Fazenda Pública; a ECT aparece como situação especial na fonte.

3.4 Custas, emolumentos e despesas

Conhecimento: regra geral de 2%, com mínimo de R\$ 10,64 e teto de quatro vezes o limite máximo dos benefícios do RGPS, nos valores/regime reproduzidos pela fonte de 2022. A base muda conforme condenação, acordo, improcedência/extinção, ação declaratória/constitutiva ou valor indeterminado.

Recurso: havendo recurso, pagamento e comprovação das custas ocorrem dentro do prazo recursal. Execução: regime próprio; a fonte destaca responsabilidade do executado e pagamento ao final. Emolumentos: regra principal = requerente.

NÃO CONFUNDA

Dispensa de antecipação da massa falida (Súmula 86) não equivale a isenção definitiva; e não se estende à empresa em liquidação extrajudicial.

3.5 Comunicação processual

Art. 841: recebida/protocolada a reclamação, a Secretaria remete a segunda via em 48 horas e notifica o reclamado para a primeira audiência desimpedida depois de 5 dias. Para ente público abrangido pela regra específica trabalhada, a fonte usa 20 dias.

Meios: Correios -> Oficial de Justiça -> edital, conforme a hipótese. No sumaríssimo, edital não é admitido para a notificação inicial.

Portal eletrônico: consulta gera ciência; em dia não útil, a ciência é considerada no primeiro dia útil seguinte; a consulta deve ocorrer em até 10 dias corridos do envio, sob pena de intimação automática ao final do período conforme a fonte.

Cartas: precatória = órgãos brasileiros sem hierarquia; rogatória = cooperação internacional; ordem = tribunal para órgão inferior; arbitral = arbitragem para Judiciário.

4. LEI SECA ESSENCIAL

ARTIGO 770, CLT

Regra: atos públicos, em dias úteis, das 6h às 20h; penhora em domingo/feriado com autorização expressa.

Como cai: horário e exceção da penhora.

ARTIGO 772, CLT

Regra: assinatura a rogo na hipótese justificada trabalhada pela fonte, com ausência de procurador e presença de duas testemunhas.

Como cai: requisitos cumulativos.

ARTIGO 774 E 775, CLT

Regra: ciência conforme o meio; prazos em dias úteis, excluindo o começo e incluindo o vencimento; prorrogação/dilação nas hipóteses da fonte.

Como cai: contagem e distinção entre ciência e primeiro dia contado.

ARTIGO 775-A, CLT

Regra: suspensão de 20/12 a 20/01, inclusive, sem audiências ou sessões de julgamento.

Como cai: diferença entre suspensão e recesso.

ARTIGO 789, CLT

Regra: custas no conhecimento com regra geral de 2%, bases variáveis e recolhimento no prazo recursal quando houver recurso.

Como cai: percentual, base e momento.

ARTIGO 789-A E 789-B, CLT

Regra: execução com disciplina própria e custas ao final; emolumentos a cargo do requerente.

Como cai: não aplicar automaticamente os 2% à execução.

ARTIGO 841, CLT

Regra: remessa da segunda via em 48h e audiência na primeira data desimpedida após 5 dias.

Como cai: não confundir os dois prazos.

ARTIGO 852-B, II, CLT

Regra: no rito sumaríssimo, a fonte destaca a vedação de citação/notificação inicial por edital.

Como cai: edital é pegadinha clássica.

5. PRAZOS E NÚMEROS QUE EU PRECISO DECORAR

Número	Aplicação
6h-20h	horário legal dos atos
48h	remessa da notificação inicial; devolução postal frustrada; Súmula 16 em contexto próprio; Súmula 30 em contexto próprio
5 dias	quinqüídio do art. 841; saneamento na Súmula 385; originais do fac-símile
20 dias	intervalo privilegiado do ente público abrangido
20/12-20/01	suspensão processual
20/12-06/01	recesso mencionado pela fonte
10 dias corridos	consulta no portal eletrônico
20-60 dias	faixa editalícia mencionada com base no CPC
15 dias	justificativa de ausência do reclamante no ponto do gabarito
2%	regra geral de custas no conhecimento
8->16 / 5->10	exemplos de prazo recursal em dobro

6. COMPARATIVOS

Instituto A	Instituto B	Diferença-chave
Suspensão	Interrupção	Suspensão congela e retoma; interrupção reinicia.
Conhecimento	Execução	Conhecimento: regra geral 2%; execução: disciplina própria e pagamento ao final.
Correios	Portal eletrônico	Postal trabalha presunção da Súmula 16; portal trabalha consulta e janela de 10 dias corridos.
Fazenda Pública	Estatais	Prerrogativas para entes abrangidos; estatais não recebem automaticamente.
Precatória	Rogatória	Cooperação interna entre órgãos brasileiros x cooperação internacional.

7. JURISPRUDÊNCIA ESSENCIAL

SÚMULA 16/TST

Entendimento: presunção de recebimento da notificação postal em 48h após a postagem.
Regra prática: Presunção relativa, associada ao envio ao endereço correto.
Pegadinha: Não é presunção absoluta.

SÚMULA 262/TST

Entendimento: a fonte trabalha a lógica da notificação no sábado e suspensão de prazos recursais no contexto indicado.

Regra prática: Sábado: primeiro dia útil seguinte marca o início; a contagem efetiva segue no dia útil subsequente.

Pegadinha: Não conte o sábado como primeiro dia.

SÚMULA 385/TST

Entendimento: feriado local deve ser comprovado pela parte.

Regra prática: A fonte registra 5 dias para saneamento quando o feriado foi alegado.

Pegadinha: Tempestividade não se presume.

SÚMULA 387/TST

Entendimento: fac-símile exige apresentação dos originais em 5 dias na sistemática reproduzida.

Regra prática: O prazo segue a lógica específica da súmula.

Pegadinha: Não conte simplesmente da data do envio antecipado sem observar a regra.

OJ 310/SDI-1

Entendimento: não se aplica no processo do trabalho a dobra do CPC apenas porque os litisconsortes têm advogados diferentes.

Regra prática: Evita importação automática da regra processual civil.

SÚMULA 86/TST

Entendimento: massa falida não é deserta por falta de antecipação de custas/depósito nos termos da fonte; liquidação extrajudicial não recebe o mesmo tratamento.

Regra prática: Dispensa de antecipação não significa isenção definitiva.

SÚMULA 427/TST

Entendimento: pedido expresso de publicação em nome de advogado específico deve ser observado, ressalvada a questão do prejuízo.

Regra prática: Confira em nome de quem saiu a publicação.

8. MÓDULO EM 1 MINUTO

SÍNTESE

Atos: dias úteis, 6h-20h. Prazos: dias úteis, exclui começo e inclui vencimento, suspensão 20/12-20/01. Fazenda: prerrogativas específicas; OJ 310 impede dobra só por advogados diferentes. Custas: conhecimento 2%; execução com regime próprio e pagamento ao final; emolumentos pelo requerente. Comunicação: art. 841 = 48h + 5 dias; sumarássimo sem edital; Súmula 16 = 48h após postagem; portal = 10 dias corridos. Sempre conecte número + instituto.

9. O QUE DECORAR

- 6h às 20h; dias úteis; excluir começo e incluir vencimento.
- 20/12 a 20/01; 48h + 5 dias do art. 841; 20 dias na hipótese privilegiada.
- 10 dias corridos do portal; 48h da Súmula 16.

- 5 dias da Súmula 385 e da Súmula 387.
- 2% no conhecimento; execução = executado e pagamento ao final; emolumentos = requerente.
- OJ 310; sumaríssimo sem edital; massa falida não se confunde com liquidação extrajudicial.

10. PEGADINHAS

- 1 Dia da ciência não é necessariamente o primeiro dia contado.
- 2 Notificação no sábado exige aplicar a lógica da Súmula 262.
- 3 Suspensão 20/12-20/01 não é sinônimo de recesso.
- 4 Disponibilização, publicação e início da contagem no DEJT são momentos distintos.
- 5 Advogados diferentes não geram dobra no processo do trabalho.
- 6 Toda estatal não é Fazenda Pública.
- 7 Massa falida: dispensa de antecipação não é isenção definitiva.
- 8 Sumaríssimo não admite edital.
- 9 Súmula 16 contém presunção relativa.
- 10 Não aplique os 2% do conhecimento como regra geral da execução.

11. LACUNAS / VERIFICAÇÃO FUTURA

- Código Gran não identificado/validado na F06.
- Possível erro material “756/776” preservado para futura conferência.
- Valores monetários são os reproduzidos da fonte de 2022, sem atualização externa.
- Processo eletrônico em profundidade permanece no M6.
- Súmula 53 foi mantida na teoria completa com a ressalva de superação prática indicada pela própria F06.

12. QUESTÕES OBJETIVAS - 5 QUESTÕES AUTORAIS

Marque a alternativa correta. As respostas e os comentários estão somente no final do PDF.

Questão 1

Sobre a disciplina dos atos processuais trabalhistas apresentada no M5, assinale a alternativa correta.

- A) Os atos processuais somente podem ocorrer entre 8h e 18h.
- B) A regra é a prática em dias úteis, das 6h às 20h, e a penhora em domingo ou feriado depende de autorização expressa.
- C) A publicidade é absoluta e não admite restrição por interesse social.
- D) A assinatura a rogo dispensa testemunhas.
- E) A prática eletrônica fora do horário legal gera nulidade automática.

Questão 2

Considerando a contagem dos prazos na sistemática trabalhada pela fonte, qual alternativa reúne corretamente as regras centrais?

- A) Contam-se dias corridos, incluindo começo e vencimento.
- B) Contam-se dias úteis, incluindo o começo e excluindo o vencimento.
- C) Contam-se dias úteis, excluindo o começo e incluindo o vencimento; de 20/12 a 20/01 há suspensão dos prazos.
- D) A suspensão de 20/12 a 20/01 reinicia integralmente o prazo.
- E) A interrupção apenas congela o prazo e depois retoma do ponto em que parou.

Questão 3

Sobre prazos diferenciados e litisconsórcio, segundo a F06 e a jurisprudência nela trabalhada, assinale a correta.

- A) Todo empregado público possui prazo recursal em dobro.
- B) Toda empresa estatal recebe automaticamente as prerrogativas da Fazenda Pública.
- C) Litisconsortes com advogados diferentes sempre têm prazo em dobro na Justiça do Trabalho.
- D) Os entes públicos abrangidos pela regra específica têm, nos exemplos da fonte, prazo recursal em dobro; a OJ 310 afasta a dobra apenas por advogados diferentes no processo do trabalho.
- E) A ECT é tratada como sociedade de economia mista sem qualquer prerrogativa especial.

Questão 4

A respeito das custas e despesas, qual alternativa está correta no regime apresentado no módulo?

- A) No conhecimento, a regra geral é 2%; na execução, a fonte destaca responsabilidade do executado e pagamento ao final.
- B) Na execução, aplica-se sempre 2% sobre o valor da condenação.
- C) Emolumentos são sempre suportados pela parte vencida.
- D) A massa falida é definitivamente isenta de todas as custas.
- E) Havendo recurso, as custas podem ser comprovadas a qualquer tempo antes do julgamento.

Questão 5

Análise: I. No sumário, a fonte afasta a notificação inicial por edital. II. A Súmula 16 trabalha presunção relativa de recebimento postal em 48 horas após a postagem. III. No portal eletrônico, a consulta deve ocorrer em até 10 dias corridos do envio. Está correto o que se afirma em:

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

GABARITO COMENTADO

Comentários objetivos, com foco na regra correta e na principal pegadinha.

Questão 1 - alternativa B

Comentário: A F06 destaca a faixa de 6h às 20h e a exigência de autorização expressa para penhora em domingo ou feriado. A pegadinha é transformar a regra de horário em nulidade automática para atos eletrônicos.

Questão 2 - alternativa C

Comentário: A regra do art. 775 trabalhada no módulo é dias úteis, exclusão do começo e inclusão do vencimento. Suspensão congela a contagem; interrupção é que faz recomeçar.

Questão 3 - alternativa D

Comentário: A fonte trabalha prazo em dobro para os entes abrangidos e a OJ 310 afasta a regra de dobra por patronos diferentes. A pegadinha é generalizar privilégios a toda estatal.

Questão 4 - alternativa A

Comentário: A regra de 2% é do processo de conhecimento. A execução possui disciplina própria e pagamento ao final. Emolumentos recaem sobre o requerente. A dispensa de antecipação da massa falida não equivale a isenção definitiva.

Questão 5 - alternativa E

Comentário: As três proposições reproduzem pontos expressamente preservados no M5. A dificuldade está em não confundir o prazo de 48h do art. 841 com a presunção de 48h da Súmula 16 e em lembrar que os 10 dias do portal são corridos.